RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO 1° CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE VILLAVICENCIO

Villavicencio, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA:	**RESTITUCIÓN DE TIERRAS**
SOLICITANTE:	Gloria Inés Apolinar Silva
RADICACIÓN:	50001312100120190051600
PROVIDENCIA:	SR-25-03
TEMAS:	**Proceso de restitución de tierras** - derecho fundamental y presupuestos para su reconocimiento; **Valoración del dicho de persona analfabeta** – frente a sujetos de especial protección constitucional, juez de restitución debe valorar testimonios y declaración de parte con enfoque diferencial – **Prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio** – presupuestos. **DECISIÓN:** Declara derecho iusfundamental a la restitución.

SENTENCIA

1. Se profiere sentencia en el marco de la L. 1448/2011 con ocasión de la solicitud de restitución de tierras despojadas y/o abandonadas que presentó la ciudadana Gloria Inés Apolinar[1], respecto de un predio rural denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Manzanares, del municipio de Acacías (Meta).

ANTECEDENTES

COMPETENCIA

2. Corresponde al Juzgado, el conocimiento de la presente acción de conformidad con lo normado en los arts. 79 y 80 de la L. 1448/2011.

PRESUPUESTOS FÁCTICOS

3. Los hechos que sustentan las pretensiones se pueden resumir así:

3.1. El señor Pablo Emilio Apolinar Camelo (q.e.p.d.), progenitor de la solicitante adquirió mediante compraventa de mejoras en 1978 y el extinto Incora se lo adjudicó mediante R. 1139 del 12 de septiembre de 1983. El citado señor falleció en 1991 y en el predio quedó viviendo la solicitante y su hijo Benito Apolinar Silva.

[1] Mediante apoderado designado por la UAEGRTD DT Meta.